

Lettera d'Intenti (LOI) non vincolante — template Venere

Da far validare da un avvocato/commercialista prima dell'uso. Questo è un modello operativo, non un parere legale. I campi tra [parentesi] si compilano sul deal. Le clausole di **Esclusiva** e **Riservatezza** sono le uniche vincolanti: verificalle sul caso.

LETTERA D'INTENTI NON VINCOLANTE

Tra **[NewCo / Ragione sociale acquirente]**, con sede in **[/ , P.IVA /]**, in persona di **[Luca Martino]** ("Acquirente")

e

[Nome del titolare / ragione sociale cedente], con sede/residenza in **[]**, titolare dell'attività di centro estetico a insegna "**[]**" sita in **[via, città]** ("Cedente")

(congiuntamente le "**Parti**").

Premesse

- Il Cedente è titolare dell'azienda (o ramo d'azienda) costituita dal centro estetico sopra indicato, comprensiva di avviamento, clientela, arredi, attrezzature e contratto di locazione dei locali.
- L'Acquirente è interessato ad **acquisire tale azienda** e a **convertire la sede in un ambulatorio di medicina estetica**, mantenendo l'attività estetica e valorizzando la clientela esistente.
- Le Parti intendono fissare in questa lettera i **termini di massima, non vincolanti**, dell'operazione, e regolare in modo **vincolante** esclusiva e riservatezza durante le trattative.

1. Oggetto dell'operazione

L'operazione ha ad oggetto la **cessione dell'azienda** (o ramo) del Cedente all'Acquirente, comprensiva di: avviamento e clientela (database nel rispetto del GDPR), arredi e attrezzature (elenco da allegare, con distinzione tra beni di proprietà e in leasing), insegna/marchio se trasferibile, e **subentro nel contratto di locazione** dei locali.

2. Corrispettivo indicativo (non vincolante)

Il corrispettivo sarà determinato all'esito della due diligence, in via indicativa nell'ordine di **[3-4] volte l'EBITDA normalizzato e verificabile** degli ultimi esercizi, e strutturato orientativamente come segue: - **[60-70]% in denaro al closing**; - **[15-20]% come earn-out** legato ai risultati a **[24] mesi**; - **[15-25]% come rollover**: reinvestimento di parte del prezzo in una **quota della piattaforma dell'Acquirente**.

I valori sono **puramente indicativi** e non impegnano le Parti: il prezzo definitivo emergerà dalla DD e sarà oggetto del contratto definitivo.

3. Struttura e continuità

- Il Cedente [si rende disponibile a] **restare operativo per [12-36] mesi** a supporto della transizione (a condizioni da definire).
- **Patto di non concorrenza** del Cedente e delle figure chiave, nell'ambito e per la durata da concordare.
- Impegno delle Parti a favorire la **permanenza del personale** e la continuità della clientela.

4. Condizioni sospensive (essenziali)

Il perfezionamento dell'operazione sarà in ogni caso subordinato a: 1. **Consenso scritto del proprietario dei locali** all'uso sanitario/ambulatoriale e all'esecuzione delle opere necessarie, ovvero a un nuovo contratto di locazione idoneo; 2. **Esito positivo della verifica con l'ATS competente** circa la convertibilità della sede in ambulatorio di medicina estetica (perimetro autorizzativo); 3. **Esito soddisfacente della due diligence** (immobiliare/tecnica, legale, contabile-fiscale, sanitaria); 4. Ottenimento, da parte dell'Acquirente, della **provvista finanziaria** necessaria (round seed); 5. Sottoscrizione del **contratto definitivo** di cessione.

5. Due diligence

Il Cedente consentirà all'Acquirente e ai suoi consulenti l'accesso alla documentazione (immobile, contratti, bilanci, personale, apparecchiature) e **un sopralluogo tecnico** dei locali, entro **[20-30] giorni** dalla firma della presente, con impegno a fornire informazioni complete e veritiere.

6. Esclusiva (VINCOLANTE)

Per un periodo di **[60-90] giorni** dalla firma ("Periodo di Esclusiva"), il Cedente si impegna a **non avviare né proseguire trattative con terzi** per la cessione dell'azienda o dei locali, e a informare l'Acquirente di eventuali manifestazioni di interesse ricevute.

7. Riservatezza (VINCOLANTE)

Le Parti manterranno **riservati** l'esistenza e i contenuti di questa lettera e ogni informazione scambiata, non divulgandoli a terzi salvo consulenti tenuti al segreto, per **[24] mesi**.

8. Periodo "bianco" (opzionale)

Le Parti potranno concordare un **periodo di gestione trasparente** ("periodo bianco") pre-acquisizione, durante il quale gli incassi transitano integralmente da POS/fattura, così da determinare l'EBITDA reale su cui prezzare.

9. Natura non vincolante

Salvo gli articoli **6 (Esclusiva)**, **7 (Riservatezza)** e **11 (Legge e foro)**, che sono **vincolanti**, la presente lettera **non costituisce obbligo** di concludere l'operazione né impegno sul prezzo: le Parti resteranno libere fino alla firma del contratto definitivo. Nessuna delle Parti avrà diritto a indennizzi in caso di mancata conclusione, salvo violazione delle clausole vincolanti.

10. Spese

Ciascuna Parte sostiene i propri costi e consulenti. [Imposte e oneri della cessione secondo legge / da concordare.]

11. Legge applicabile e foro (VINCOLANTE)

La presente lettera è regolata dalla **legge italiana**. Foro competente: **[città]**.

12. Validità

La presente offerta è valida fino al **[data]**. Per accettazione, restituire copia firmata.

Luogo, data:

L'Acquirente _____ // Cedente _____

Note operative (per Luca, non parte del testo)

- **Le due condizioni sospensive 4.1 e 4.2 sono la tua assicurazione:** senza consenso del proprietario e senza via libera ATS, non spendi un euro di capex. Non rinunciarci mai.
- **Esclusiva 60-90 giorni:** ti serve per fare DD e quesito ATS con calma senza che il venditore venda ad altri. È l'unica vera "presa" che ottieni con una LOI.
- **Rollover:** con un venditore in pensione può non interessare. Tieni pronta la **doppia opzione** (uscita pulita in cash oppure rollover), come nei messaggi di primo contatto.
- **Cessione d'azienda vs ramo:** con un commercialista valuta la forma migliore (fiscalità, dipendenti ex art. 2112 c.c., debiti ex art. 2560 c.c.). La responsabilità sui debiti pregressi è un punto da blindare nel definitivo.
- **Prima dell'invio:** fai passare il testo a un **avvocato** (1 ora basta) per adattare esclusiva, riservatezza e responsabilità sui debiti al caso concreto.